باب

الشفعة اخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا الينا او محبسا ليحبس كسلطان لا محبس عليه ولو ليحبس عليه وجار وان ملك تطرقا وناظر وقف وكراء وفي ناظر الميراث قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار لا موصى له ببيع جزء عقارا ولو مناقلا به ان انقسم وفيها الإطلاق وعمل به بمثل الثمن ولو دينا او قيمته برهنه وضامنه وأجرة دلال وعقد شراء وفي المكس تردد او قيمة الشقص في كخلع وصلح عمد وجزاف نقد وما يخصه إن صاحب غيره ولزم المشتري الباقي والى أجله ان ايسر او ضمنه مليء والا عجل الا ان يتساويا عدما على المختار ولا يجوز إحالة البائع به كأن اخذ من اجنبي مالا ليأخذ ويربح ثم لا أخذ له او باع قبل أخذه بخلاف اخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس او معير وقدم المعير بنقضه او ثمنه ان مضى ما يعار له والا فقائما وكثمرة ومقاثئ وباذنجان ولو مفردة الا ان تيبس وحط حصتها ان أزهت او أبرت وفيها اخذها ما لم تيبس او تجد وهل هو اختلاف تأويلان وان اشترى اصلها فقط أخذت وان أبرت ورجع بالمؤنة وكبير لم تقسم ارضها والا فلا وأولت ايضا بالمتحدة لا عرض وكتابة ودين وعلو على سفل وعكسه وزرع ولو بأرضه وبقل وعرصة وممر قسم متبوعه وحيوان الا في كحائط وإرث وهبة بلا ثواب والا فبه بعده وخيار الا بعد مضيه ووجبت لمشتريه ان باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضي وبيع فسد الا ان يفوت فبالقيمة الا ببيع صح فبالثمن فيه وتنازع في سبق ملك الا ان ينكل احدهما